



P U T U S A N
Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gunawan, berkedudukan di Perum Puri Indah BE 12, RT. 036/RW. 008, Kelurahan Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. Dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm)” yang beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 71, Betoro, Sedati Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 188/AMS/SK/Pdt./IX/2022, tertanggal 1 September 2022/ Email ams.lawfirm@yahoo.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan

H. Iswandi, bertempat tinggal di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H dan kawan-kawan adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “AFP Law Firm (Counsellors & Attorneys at Law)” yang berkedudukan di Jalan Menanggal V No. 6 (Raya Arah Masjid Agung), Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022/email: lawfirmafp@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah orang Perseorangan, Warga Negara Indonesia yang beralamat tinggal di Desa Kalidawir Nomor 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka Tergugat masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR (1) yang mengatur :
"gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."
3. Bahwa atas dasar tersebut, gugatan ini telah memenuhi formalitas gugatan baik dalam kompetensi absolut, maupun kompetensi relatif. Sehingga patutlah secara hukum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

DASAR PENGAJUAN GUGATAN (POSITA) PENGGUGAT

Adapun yang menjadi pokok pengajuan gugatan didasarkan atas hal-hal dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat telah mengenal baik dan cukup dekat dengan Tergugat, karena sewaktu Penggugat masih muda pernah tinggal di rumah Tergugat, sehingga telah menganggap Tergugat sebagai saudara kandung sendiri ;
2. Bahwa kemudian sekitar bulan November 2011 Tergugat meminjam uang sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang menurut penjelasan Tergugat akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja untuk proyek pasar di daerah Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan daerah Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) per bulan dari pokok pinjaman kepada Penggugat ;
3. Bahwa karena kedekatan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang membuat Penggugat percaya kepada Tergugat akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan Penggugat berikut dengan

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang dijanjikannya sehingga sekitar pada bulan November 2011 telah dibuat perjanjian pinjam meminjam secara lisan ;

4. Bahwa dalam perjanjian lisan tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan dikembalikan sekaligus berikut dengan keuntungan yang Tergugat janjikan kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari total pinjaman Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan dengan cek dengan total menjadi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat juga menjanjikan selisih dari nilai cek sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) akan menjadi keuntungan dan milik Penggugat. Sehingga atas rayuan dari Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menjadi tertarik dan bersedia untuk memberikan uang pinjaman sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 683.000.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berupa uang yang telah dikirimkan dengan cara transfer dan diberikan uang tunai serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik Penggugat yang dinilai Tergugat sejumlah Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	TANGGAL	JUMLAH
1	Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat) ;	24 Agustus 2011	Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
2	Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU)	6 September 2011	Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



	Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat) ;		
3	Diberikan secara tunai	Sekitar tanggal 12 September 2011	Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)
4	Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat) ;	28 September 2011	Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
5	Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat) ;	31 Oktober 2011	Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)
6	Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H.	5 Desember 2011	Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



	Iswandi Ir(Tergugat) ;		
7	1 (satu) unit Mobil Honda Jazz milik Penggugat	Sekitar tahun 2011	Dinilai Tergugat Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
TOTAL			Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah)

6. Bahwa setelah diserahkannya uang sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dari Penggugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Danamon No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 tertulis atas nama CV. Perdana Rekening No. : 0088727771 dan tertulis nama penerima Gunawan (Penggugat) dengan Rekening Bank Central Asia (BCA) No. Rek. 3250498208 dengan Nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran kepada Penggugat ;
7. Bahwa kemudian sebelum cek tersebut dicarikan oleh Penggugat, kemudian Tergugat berulang kali menemui Penggugat dan meminta agar cek tersebut tidak dikliringkan dahulu dengan alasan akan diganti dengan pembayaran secara tunai dan sekaligus ;
8. Bahwa kemudian Penggugat menagih kepada Tergugat agar segera melakukan pembayaran karena secara tunai sesuai dengan janjinya dan cek sudah melewati jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan kesepakatan 3 (tiga) bulan sejak Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat, namun pada faktanya ternyata Tergugat sama sekali tidak menepati janjinya dengan melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus tersebut sehingga dengan sederhana dapat dibuktikan jika Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
9. Bahwa karena telah kehilangan kesabaran maka pada tanggal 8 Juni 2016 Penggugat mengkliringkan cek Bank Danamon No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 dan ternyata ditolak oleh pihak Bank Danamon, karena cek Bank Danamon No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah "Kadaluarsa/Expired" dan rekening telah ditutup atas permintaan pemiliknya ;

10. Bahwa selain itu ternyata cek Bank Danamon No. G1-186376 tertanggal 05 Maret 2012 tersebut ternyata berasal dari atas nama H. Bahrul bukan atas nama Tergugat (H. Iswandi) yang pada faktanya Penggugat sama sekali tidak mengenal H. Bahrul dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengannya ;
11. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat menagih kembali kepada Tergugat dengan memberikan Kuasa kepada Djumadi dan Joko Wahono tertanggal 26 November 2018 untuk menemui, menagih dan menyelesaikan tagihan kepada Tergugat, namun upaya tersebut tidak ada titik temu penyelesaian ;
12. Bahwa karena penagihan-penagihan baik secara langsung dari Penggugat maupun melalui kuasa yaitu Djumadi dan Joko Wahono tidak menemukan titik temu penyelesaian, sehingga kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm) mengirimkan somasi/teguran hukum pertama No. 178/AMS/Som./IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang juga tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat ;
13. Bahwa karena somasi/teguran hukum pertama tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm) kembali mengirimkan somasi kedua/ teguran hukum terakhir No. 184/AMS/Som./V/2019 tertanggal 7 Mei 2019, namun juga tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
14. Bahwa karena segala upaya hukum secara kekeluargaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga patut diduga bahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk untuk tidak mengembalikan uang sejumlah Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat ;
15. Bahwa kemudian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) dengan Laporan Polisi Nomor LPB/422/V/2019/UM/JATIM tertanggal 20 Mei 2019 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (vide Pasal 372 jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan memberikan pembayaran hutang berupa cek kosong yang tidak ada adanya dan rekening penerbit ceknya telah ditutup ;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



16. Bahwa pada saat pemeriksaan di Polresta Sidoarjo tersebut telah ditemukan fakta dan pengakuan dari Tergugat pada tanggal 26 November 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di Polresta Sidoarjo sebagaimana Berita Acara Rapat tertanggal 26 November 2020 yang pada intinya menyatakan :

- “1. Bahwa benar Gunawan tidak mengenal H. Bahrul ;
2. Bahwa benar telah terjadi penyerahan uang oleh Gunawan dan cek oleh H. Iswandi ;
3. Bahwa belum terjadi kesepakatan penyelesaian uang ;
4. Bahwa H. Iswandi akan melakukan koordinasi dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya” ;

17. Bahwa pada faktanya hingga gugatan a quo didaftarkan ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah membayar utang-utangnya tersebut, sehingga apabila dihitung dengan ditambah keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulan dari nilai pokok pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau Rp 41.150.000 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga total keuntungan hingga bulan Oktober 2022 (130 bulan sejak Desember 2011) adalah sebesar Rp 5.349.500.000 (lima milyar tiga ratus juta empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah nilai pokok pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka total utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

18. Bahwa karena Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat berulang kali untuk melunasi seluruh uang pinjamannya, namun pada faktanya Tergugat dengan itikad buruk telah cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) dengan cara tidak mengembalikan sama sekali uang sejumlah Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan telah cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu



bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan (1993: halaman 105) yang menyatakan “Bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somasi) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai”;

19. Bahwa akibat dari cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat, hingga saat ini Penggugat akan terus mengalami kerugian materiil karena adanya pinjaman serta bunga dari bank yang seharusnya dapat segera dilunasi oleh Penggugat, serta adanya kerugian immateriil karena hilangnya potensi mendapatkan keuntungan dari usahanya yang menjadi mengalami kekurangan modal dan uang tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk menjalankan bisnis Penggugat, dengan total kerugian immateriil selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Sehingga dengan demikian, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp 9.172.500.000 (sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

20. Bahwa melihat sifat dan karakter Tergugat yang tidak jujur dan tidak mau membayar hutang pinjamannya, sehingga ada kekhawatiran terhadap Tergugat yang akan berusaha mengalihkan harta kekayaannya selama proses perkara ini berlangsung baik sebagian atau seluruhnya. Apabila gugatan ini di kemudian hari dikabulkan, maka agar tidak menjadi putusan yang sia-sia (illusionir), dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang terletak di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

21. Bahwa, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini untuk melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili



dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit voorbaard bij voorrad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki hutang pokok sebesar Rp 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan uang kompensasi/keuntungan sebesar Rp 5.349.500.000 (lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga TOTAL menjadi Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sejumlah Rp 9.172.500.000 (sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang terdiri dari :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap milik Tergugat berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Desa Kalidawir No. 02 RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan hingga putusan perkara a quo dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu (Uit voorbaard bij voorrad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap seluruh putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. Dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Firma Hukum DR. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm)” berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 188/AMS/SK/Pdt.IX/2022, tertanggal 1 September 2022 dan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Sugianto, S.H dan kawan-kawan adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “AFP Law Firm (Counsellors & Attorneys at Law)” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam jawaban ini, Tergugat menolak dan keberatan dalil-dalil dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Gugatan Penggugat yang Terlalu Dini atau Prematur;

Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat menyampaikan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

2.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini atau premature kerana tanpa didahului oleh adalah peringatan/ somasi terlebih dahulu kepada Tergugat. Tergugat tidak pernah menerima peringatan/ somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjadi dasar dalil Penggugat posita pada nomor 12 dan 13.

2.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata "Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan",

Dengan demikian, sudah jelas jika gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur, karena Penggugat tidak pernah dan/atau belum memberikan peringatan/ somasi/ teguran kepada Tergugat dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *error in persona/ exceptio in persona* (salah pihak).

Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

3.1. Bahwa penggugat mengaitkan Tergugat untuk mempertanggungjawabkan tindakan orang lain (Bahrul Ulum) yang mengakibatkan kerugian Penggugat tidaklah tepat. Faktanya Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok, kemudian Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana



sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- 3.2. Bahwa senyatanya telah diakui Penggugat secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalil Penggugat posita nomor 16, terkait:

“1. ...

2. ...

3. ...

4. Bahwa H. Iswandi (Tergugat) akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya”;

Bahwa dengan jelas Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa perbuatan hutang piutang ada kaitannya dengan H. Bahrul/ Bahrul Ulum;

- 3.3. Bahwa sebagaimana Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi *“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tidak dapat pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317”*;

- 3.4. Bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 502 - 503) salah satu bentuk *error in persona* adalah *gemis aanhoeda nigheid*, dimana pihak Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas, gugatan Penggugat *error in persona/ exceptio in persona* (salah pihak), dimana menarik Tergugat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perjanjian investasi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Bahrul Ulum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).



Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan wanprestasi yang didasari adanya perjanjian pinjam meminjam secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan dalam posita nomor 3 halaman 3 ;
- 1.2. Bahwa fakta yang sebenarnya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
- 1.3. Bahwa senyatanya telah diakui Penggugat secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalil Penggugat posita nomor 16, terkait:
“1. ...
2. ...
3. ...
4. *Bahwa H. Iswandi (Tergugat) akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan H. Bahrul dan akan memberikan penyelesaian uang ke Gunawan secepatnya*”
Bahwa dengan jelas Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa perbuatan hutang piutang ada kaitannya dengan H. Bahrul/Bahrul Ulum.
- 1.4. Bahwa sebagaimanapendapat ahli hukumM. Yahya Harahap, dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 502 - 503) salah satu bentuk *error in persona* adalah *exception plurium litis consortium* dimana orang yang ditarik dalam gugatan sebagai Tergugat tidak lengkap;
- 1.5. Bahwa sudah seharusnya Penggugat juga menarik Bahrul Ulum sebagai Tergugat, sebagai pihak yang langsung melakukan perjanjian

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



pinjam meminjam uang senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana penjelasan posita nomor 3.2;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum;

Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada faktanya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

5.2. Bahwa gugatan *wanprestasi* perkara *a quo* seharusnya mengacu pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "*suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tidak dapat pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317*";

5.3. Bahwa apabila Penggugat memaksakan Tergugat (H Iswandi) yang notabene sebagai pihak ke 3 untuk bertanggungjawab, maka Bahrul Ulum sudah seharusnya ditarik pula sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam gugatan perkara *a quo*;

5.4. Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 84 dinyatakan bahwa "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet*



ontvantkelijkverklaard)". Sehingga gugatan *a quo* semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur.

Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalam konsep hukum acara perdata, gugatan kabur atau *obscuur libel* mempunyai makna bahwa surat gugatan penggugat tidak terang, isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan yang tidak jelas oleh karena: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (2) tidak jelasnya objek sengketa; dan/atau (3) petitum gugat tidak jelas (Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 448-456);

6.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 pada pokoknya menyatakan "*Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*". Artinya, ketidakcermatan penggugat dalam menyusun posita gugatannya menjadikan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

6.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil Penggugat bertolak belakang dan saling bertentangan, sebagaimana uraian berikut;

6.3.1. Dalil posita nomor 3 halaman 3 bertentangan dengan dalil posita nomor 5 halaman 4;

Dimana dalam posita nomor 3 halaman 3 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membuat perjanjian secara lisan pinjam meminjam pada bulan November 2011, namun dalam posita nomor 5 halaman 4, Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer dari perjanjian pinjam meminjam pada tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta), pada tanggal 06 September 2011 sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta), pada tanggal 12 September

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



2011 secara tunai sebanyak Rp. 550.000.000, pada tanggal 28 September 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), pada tanggal 31 Oktober 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,-.

Dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mendalilkan penyerahan uang terlebih dahulu dilakukan mendahului perjanjian pinjam meminjam;

6.3.2. Dalil posita nomor 4 halaman 3 bertentangan dengan dalil posita nomor 14 halaman 6, posita nomor 17 halaman 7, posita nomor 18 halaman 7;

Dimana dalam dalil posita nomor 4 halaman 3 Tergugat meminjam uang dengan total Rp. 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), namun dalam dalil posita nomor 14 halaman 6, posita nomor 17 halaman 7, posita nomor 18 halaman 7 Tergugat dibebankan untuk membayar hutang sebesar Rp. 6.172.500.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta limaratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat tidak jelas dan rinci menjabarkan mana hutang pokok dan mana bunga dari hutang pokok. Penggugat juga tidak berdasarkan hukum mendalilkan Tergugat membayar hutang sebesar Rp. 6.172.500.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut bertentangan dengan dalil gugatan pada posita nomor 3 perjanjian pinjam meminjam pada bulan November 2021, yang pada pokoknya mendalilkan tidak mengatur bunga 5% dikalikan dengan lamanya waktu pinjaman;

6.4. Bahwa sesuai doktrin, yurisprudensi, dan dikaitkan dengan pokok perkara *a quo*, gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, tidak jelas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) atau kabur. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Gugatan Penggugat disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan dalil eksepsi ini, Tergugat dapat menyampaikan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa senyatanya dan telah diakui oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat Yang Saling Bertentangan Satu Sama Lain, antara lain:

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 5. Penggugat mengakui secara tegas bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2011, bertentangan dengan bukti-bukti yang diakui sebagaimana didalilkan dalam Rincian hutang terkait pencairan pinjaman uang sebesar 823.000.000,- dalam bentuk transfer:

- a. Transferan pertama tertanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 17.000.000,- melalui rekening BCA;
- b. Transferan kedua tertanggal 06 September 2011 sebanyak Rp 30.000.000,- melalui rekening BCA;
- c. Secara Tunai tertanggal 12 September 2011 sebanyak Rp. 550.000.000,- melalui rekening BCA;
- d. Transferan ketiga tertanggal 28 September 2011 sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui rekening BCA;
- e. Transfer keempat pada tanggal 31 Oktober 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,- melalui rekening BCA;

7.2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat posita nomor 2 yang dirincikan dalam posita nomor 5, bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 14. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), tetapi Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mengembalikan uang sejumlah Rp. 6.172.500.000 (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga dalil Penggugat yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan Penggugat kepada Tergugat;

7.3. Bahwa faktanya uang transfer sebagaimana dalil jawaban nomor 7.1 adalah uang dari hasil bisnis jual beli bahan baku rokok antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil jawaban nomor 2.1 dan 4.1. Itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, pada posita nomor 3 halaman 3, dimana perjanjian pinjam meminjam

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan baru dilakukan pada bulan November 2021 sedangkan pencaian uang pinjaman secara transfer dan cash dilakukan sebelum bulan November 2021;

- 7.4. Bahwa pada faktanya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

- 7.5. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan, memanfaatkan keadaan bisnis jual beli bahan baku rokok antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengklaim uang hasil bisnis tersebut sebagai uang pencairan pinjaman;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat sebagaimana pada bagian "Dalam Eksepsi" dianggap diulang dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian "Dalam Konvensi (Pokok Perkara)" ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu dalam gugatannya. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Tergugat;



4. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kami memberikan jawaban dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalil Posita Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 4 sampai 5 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada.

Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

- 4.1. Bahwa pada faktanya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

- 4.2. Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

- 4.3. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat merupakan rekan bisnis jual beli bahan baku rokok maka sudah sewajarnya ada bukti transfer hasil bisnis tersebut. Namun kemudian dengan itikad tidak baik dan penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat, bukti transfer hasil bisnis jual beli bahan baku rokok tersebut dijadikan dandimasukkan sebagai bukti pencairan pinjaman sebagaimana dalil gugatan dalam posita nomor 5 halaman 4;

- 4.4. Bahwa Penggugat mendalilkan telah memberikan uang secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan mobil honda jazz adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat tidak pernah sekalipun menerima uang pinjaman dan mobil Honda jazz sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdara *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan Pasal 163 HIR *" barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak itu, atau untuk membantah hak orang lain,*

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda



maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” atau asas “siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya”;

- 4.5. Bahwa jawaban gugatan Tergugat dalam pokok perkara nomor 4.3 diatas, dikuatkan oleh dalil –dalil gugatan Penggugat sendiri, sebagaimana dalam dalil gugatan posita nomor 3 halaman 4. Dimana dalil gugatan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya perjanjian pinjam meminjam dilakukan pada bulan November 2011, sedangkan pencairan dana pinjaman dilakukan sebelum bulan November 2011;
- 4.6. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Posita Nomor 6, 7, 8, 9 dan Posita Nomor 10 halaman 5 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

- 4.7. Bahwa Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dimana dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalil jawaban dalam pokok perkara nomor 4.1;
- 4.8. Bahwa cek atas nama CV Perdana senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) adalah benar milik Bahrul Ulum. Cek tersebut diberikan Penggugat melalui perantara Tergugat, dengan alasan Bahrul Ulum meminta tolong Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan baik sebagai rekan kerja jual beli bahan baku rokok dan Tergugat yang memperkenalkan Bahrul Ulum dengan Penggugat;
- 4.9. Bahwa CV Perdana adalah benar CV milik Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) pengerjaan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi,

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana hubungan hukum investasi antara Penggugat dan Bahrul Ulum;

- 4.10. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun berkata dan berjanji mengatakan meminjam uang dan mengembalikan dengan kesepakatan sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 8 halaman 5;
- 4.11. Bahwa kemudian diketahui jika cek atas nama CV Perdana yang diberikan oleh Bahrul Ulum kepada Penggugat melalui perantara Tergugat bukanlah tanggung jawab dan kewenangan Tergugat. Dimana Tergugat hanya pihak ke 3 (tiga) yang memperkenalkan Penggugat dengan Bahrul Ulum dan sebagai perantara memberikan cek dari Bahrul Ulum kepada Penggugat;
- 4.12. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang disusun dengan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan kronologi yang mengada-ada. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil posita nomor 14, 15 dan posita nomor 16 halaman 6 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan dalil – dalil gugatan pada posita nomor 3 halaman 3 . Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;
- 4.13. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan pihak Tergugat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 5% selama 3 bulan, namun dalil gugatan tersebut bertentangan dengan dalil gugatan pada posita 14 halaman 7, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 6.172.500.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini sebenarnya berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat dan dasar perhitungannya bagaimana?, sebagaimana perjanjian lisan pada dalil –dalil gugatan pada posita nomor 3 halaman 3;
- 4.14. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 15 dan posita 16, dimana Tergugat dilaporkan di Kepolisian Resort Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LPB/422/V/2019/UM/Jatim dan sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



adalah bukti nyata Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

- 4.15. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan dalil –dalil gugatan pada posita nomor 3 halaman 3. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalil posita nomor 17, 18 dan posita nomor 19 halaman 7 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur, tidak berdasarkan hukum dan mengulang dalil –dalil gugatan pada posita sebelumnya . Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

- 4.16. Bahwa dalil gugatan pada posita nomor 17, 18 dan 19 adalah dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatan pada posita nomor 3 halaman 3 dimana Tergugat melakukan perjanjian secara lisan peminjaman uang sebesar Rp. 823.000.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 5% yang akan dikembalikan selama 3 bulan dengan total Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian Penggugat merinci perhitungan diluar perjanjian sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 3 halaman 3 dengan total utang Tergugat sebesar Rp. 6.172.500.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah perhitungan rincian yang tidak berdasarkan hukum;
- 4.17. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dalil – dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur, tidak berdasarkan hukum dan mengulang dalil–dalil gugatan pada posita sebelumnya. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Bahwa dalil posita nomor 20 halaman 8 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan hukum. Perlu kami tegaskan dan jelaskan sebagaimana uraian berikut;

4.18. Bahwa faktanya, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kalidawir Nomor 02, RT/RW 02/07, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo adalah objek yang sudah diletakkan jaminan sebagai Hak Tanggungan di atasnya;

4.19. Bahwa dalil-dalil gugatan pada posita nomor 20 halaman 8 tidaklah berdasarkan hukum untuk meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan, dimana objek tersebut sudah diletakkan jaminan sebagai Hak Tanggungan di atasnya;

4.20. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dalil – dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 17 Januari 2023 sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan, diberi tanda P-1;
2. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Gunawan, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon No. G1-186376 atas nama CV Perdana, diberi tanda P-3;
4. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Pemegang Cek/Bilyet Giro nomor 2186376 Bank, diberi tanda P-4;
5. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari GUNAWAN (Penggugat), diberi tanda P-5;
6. Foto copy Somasi, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Somasi ke 2, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Laporan Polisi, diberi tanda P-8;
9. Foto copy 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda P-9;
10. Foto copy berita acara rapat, diberi tanda P-10;
11. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama, diberi tanda P-11;
12. Satu lembar foto, diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) lembar print out foto rumah, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P-2 Hasil Print Out, kecuali bukti P-11 berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Joko Wihono menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2016 dalam hubungan sahabat saja dan hampir setiap hari berkunjung ke rumah Pak Gunawan yang beralamat di Citra Garden blok B3 Sidoarjo;
- Bahwa selain bersahabat dengan Penggugat, saksi juga kenal dengan Haji Iswandi sejak 2017 karena sering bertemu di rumah Pak Gunawan juga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hubungan antara Pak Gunawan dan Haji Iswandi sebatas Pak Gunawan pernah menggunakan rumah Haji Iswandi untuk akad nikah;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat pernah memberikan cek senilai satu milyar pada Penggugat namun setelah saksi diberi surat kuasa penagihan oleh kakak Penggugat yang bernama Haji Jumadi dan bukan saat penyerahan cek berlangsung;
- Bahwa saksi pernah menagih uang milik Penggugat pada Tergugat, di rumah Tergugat;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat kuasa tanggal 26 November 2018 dan tanggal 27 saksi tidak ketemu di tanggal 28 saksi bertemu dengan Haji Iswandi dan mengatakan pada saksi "tak cari pinjaman nanti kesini lagi 2 hari lagi jam 10 pagi";
- Bahwa yang janji mencari uang Haji Iswandi untuk dibayarkan ke Pak Gunawan Tergugat bukan orang lain dan yang menerima juga Haji Iswandi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diajak kerja sama dengan Haji Iswandi untuk pengurusan yang nantinya hasil dari pengurusan untuk membayar utangnya pada Pak Gunawan dan berjalan selama satu bulan setelah itu tidak bayar jadi tidak saksi teruskan;
- Bahwa saat itu Haji Iswandi dapat proyek pengurusan di Lapindo, saat itu saksi dijanjikan kalau dapat hasil buat mencicil utang ke Pak Gunawan ternyata kerjanya hanya satu bulan, namun ternyata tidak ada keuntungan yang didapatkan sama sekali;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan staff dari kantor pengacara di Surabaya untuk menunjukkan rumah haji Iswandi dimana staff itu menyerahkan surat somasi untuk pertama kalinya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-6 dan T-5 yaitu surat kuasa menagih dengan tertera nominal 1 milyar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat somasi sekaligus tanda terimanya yang diterima pada tanggal 16 pukul 16 sore;
- Bahwa surat somasi tersebut berisi untuk pengembalian uang Penggugat yang dipinjam Tergugat;
- Bahwa yang saksi lakukan sebelum adanya surat somasi itu saksi bilang "uang itu abah yang terima sendiri jadi tolong dicicil lah atau berapapun gitu biar Pak Gunawan tenang" namun Tergugat selalu bilang mau cari pinjaman dulu 2 hari-2 hari sampai satu bulan terus akhirnya di pertengahan Februari saksi diajak bekerja dengan Haji Iswandi sampai satu bulan itu;
- Bahwa saksi pernah menemui saudara Haji Iswandi perihal hutang ini pada adik iparnya yang bernama Mas Puji, saksi sampaikan agar keluarganya mengetahui perihal hutang ini agar dibantu mediasi karena Tergugat susah ditemui jadi adik iparnya yang mempertemukan dengan asistennya yang bernama Pak Bokir;
- Bahwa saat itu pekerjaan Pak Iswandi sampai punya asisten karena punya proyek di Lapindo jadi yang di lapangan Mas Bokir dan anaknya yang namanya Imam;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus penagihan sampai bulan April di awal bulan tahun 2019 tapi hasilnya nihil;
- Bahwa haji Iswandi pernah menyebut nama Bahrn saat saksi pernah diajak ke Gudang tapi namanya siapa tidak jelas, saksi dikenalkan tapi saksi tidak tahu siapa ini. Itu karena bukan kapasitas saksi untuk tahu, tapi itu pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat T-12 hanya sekali saksi pernah bertemu di gor itu hitamnya sama namun saksi tidak yakin karena sekali saja bertemunya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Haji Iswandi mengatakan hutang itu tanggung jawab haji Bahrn saat sudah mentok;
- Bahwa saksi pernah tahu Pak Gunawan melaporkan Haji Iswandi ke Polresta Sidoarjo dan saksi pernah diperiksa di ruang ekonomi untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tahu penawaran dari Haji Iswandi tentang rumah dan Gudang di daerah Sidoarjo tepatnya gudang berada di daerah Pilang dan Pandaan;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa setahu saksi perkara laporan di Polres sampai saat ini tidak jelas juga;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan bukti pengiriman uang pemindahan dari rekening Pak Gunawan ke rekening Haji Iswandi di BCA cabang Gedangan, namun hanya sekedar tahu dan tidak mendetail;
- Bahwa saksi pernah melihat ada kesepakatan antara Haji Bahrn dengan Haji Iswandi serta Agus Sumiaji sebagai kuasa Haji Bahrn, bahwa janji Haji Bahrn bersedia menyelesaikan pinjaman 1 M ke Haji Iswandi saat di Gor;
- Bahwa saksi pernah melihat berita acara di Polres tanda tangan Haji Iswandi dengan Pak Gunawan tentang penyelesaian hutang tanggal 26 Nov 2020 namun saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui Iswandi mendapatkan jaminan dari Agus Sumiaji untuk melunasi terkait hutangnya pada Pak Gunawan;
- Bahwa saksi pernah melihat P-2, P-3, P-10 dan P-11;
- Bahwa Pak Gunawan pernah bercerita secara rinci nominal yang ditransferkan pada Haji Iswandi;
- Bahwa dalam bukti P-11 saksi pernah membaca jika Haji Iswandi sepakat dengan Agus Sumiaji sepakat bahwa Agus Sumiaji akan membayarkan hutang Haji Iswandi pada Pak Gunawan saat di Gor dan Haji Iswandi sendiri yang menunjukkan hal tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat ke proyek pasar di daerah Ngampersari Candi Sidoarjo yang tidak selesai sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih sering bersama Pak Gunawan;
- Bahwa jumlah hutang yang harus saksi tagih sejumlah 1 M tapi hitungannya dengan bunga dan tanpa bunga sekitar 800 juta, yang saksi tahu di surat kuasa saksi 1 M;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini saat saksi diberi surat kuasa dan bertemu Haji Iswandi di tanggal 28 November tahun 2018 itu saksi baru tahu karena saksi memastikan betul atau tidak masalah hutang itu, namun saksi tidak pernah tahu penyerahan uang dan cara pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pihak ketigasaat saksi sedang ditunjukkan gudang milik Haji Iswandi lalu pas pulang setelah lihat Gudang ada orang ketiga itu di gor saat itu saksi diam saja karena bukan kapasitas saksi ikut-ikut sama mas Bokir pengawasnya Pak Iswandi itu saksi diminta diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara Penggugat dan Tergugat ada kerja sama dalam pengadaan bahan baku rokok;
- Bahwa kedekatan saksi dengan Pak Gunawan karena Pak Gunawan sedang sakit jadi saksi yang mendampingi beliau untuk berobat karena Pak Gunawan tidak bisa jalan;
- Bahwa saat menuju gudang saksi bersama dengan Pak Iswandi dan Mas Bokir saksi dengan Pak Jumadi almarhum naik mobil Haji Iswandi;
- Bahwa Pak Gunawan cerita dia meminjami senilai 850 juta dan saksi diminta menagih 1 M, dalam arti sama dikasih kompensasi apa tapi prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja di pengurukan Haji ISwandi berdua dengan Pak Jumadi kakak kandung Pak Gunawan
- Bahwa yang dikatakan Haji Iswandi saat mengajak saksi dan Pak Jumadi untuk bekerja sama bilang “ayo kerja nguruk sama saya, nanti kalau ada hasil saksi cilik Jok”;
- Bahwa saat mengantarkan somasi itu awalnya sudah mentok akhirnya pakai pengacara, saksi waktu itu hanya mengantarkan pengacara itu ke rumah Haji Iswandi karena saksi sudah mentok akhirnya disomasi tapi yang saksi tahu hanya sekali berikutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat di mobil Tergugat menyatakan “gudang ini sebagian punya saya sebagian punya orang jadi masih tidak jelas, nanti kalau memang iya kita ke notaris saja untuk menyelesaikan kepemilikannya” dimana fungsi gudang tersebut untuk melunasi hutang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk kerja pengurukan modalnya dari Pak Jumadi lalu setelah selesai pengurukan saksi minta gantinya ke Haji Iswandi, dimana awalnya tiap minggu aman pembayarannya lalu sempat tersendat akhirnya saksi tidak teruskan jadi hanya bertahan sebulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada uang Penggugat atau tidak di proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Jumadi meminjam uang Pak Gunawan untuk modal pengurukan karena tugas saksi pengawas saja dan modal tenaga;

2. Saksi Kriski Setyo W menerangkan:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2011-2012 karena saksi biasa nongkrong di rumah Penggugat yang beralamatkan di Citragarden karena memang tempat tinggal Penggugat dijadikan basecamp, termasuk teman Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat sering keluar masuk rumah Penggugat dan bertemu saksi juga untuk diskusi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengira Tergugat sering main ke rumah Penggugat cuma main karena teman Penggugat juga banyak yang main kesana kemudian saksi dengar obrolan mereka tentang proyek pasar di Ngampelsari, dan memang saat itu Tergugat membenarkan ada uang Penggugat yang dipinjam kemudian dipakai dalam proyek itu, saksi sekilas mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya proyek di Cikeas ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2020 setelah Penggugat melaporkan Tergugat secara pidana ke Polres, dimana awalnya melaporkan ke Polda lalu dilemparkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca berita acaranya karena hanya dengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melaporkan Tergugat menggunakan pasal berapa, yang saksi tahu saat saksi awalnya sudah tahu masalah laporan haji Is dengan Pak Gun, mau dilaporkan secara pidana atau tidak sejak tahun 2018, akhirnya saksi tahu masalah tentang keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat meminjam uang pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat melaporkan Tergugat, yang saksi tahu saat mediasi antara Tergugat, Pak Gunawan dan Pak Bahrn, namun

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu hasilnya bagaimana. Yang saksi tahu pernah mau ditukar rumah di daerah Pandaan dan gudang di daerah Sidoarjo;

- Bahwa Penggugat pernah mengajak saksi ke Pandaan dan memang rumah itu belum ada, hanya jadi 50% sedangkan untuk gudangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan laporan masalah Penggugat dan Tergugat di Polres;
- Bahwa setahu saksi jumlah hutang yang harus dibayarkan Tergugat senilai 1 milyar rupiah, namun saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut berbunga atau tidak. Yang saksi tahu secara global 1 M, Pak Gun mengatakan "Dek uang mas mu ada di Haji Is sebanyak 1 M";
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat menyerahkan cek untuk jaminan;
- Bahwa dulu saksi pernah bilang apakah bisa dipertemukan untuk dimediasi, lalu Pak Gun menjawab "yauda dek upaya mu gimana, mau dipertemukan ya gak apa-apa Haji Is juga kita hubungi berapa kali juga sulit";
- Bahwa setahu saksi masalah ini masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dana sebesar 1 M tadi itu digunakan untuk pembangunan pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu saat ketemu hanya nongkrong tapi terakhir saksi dengar Tergugat adalah pemborong, tapi pemborong apa saksi tidak tahu, keluarganya dimana juga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pembahasan dimediasi saat di Polres, saat itu mediasi berlangsung di ruang mediasi saksi di luar, hanya mengantarkan Penggugat saja. Saksi tidak tahu hasilnya apa, jalan mediasinya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat ada bisnis tentang bahan baku rokok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan (sesuai dengan asli), diberi tanda T-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 30 (foto copy dari foto copy), diberi T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-2 berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Hidayat menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat tentang adanya peminjaman uang tapi tidak kembali, yangmana uang yang dipinjam adalah uang Pak Gunawan dan yang meminjam adalah Haji Iswandi senilai 1 milyar rupiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2019;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini hanya dari cerita Tergugat tidak pernah tahu secara langsung;
- Bahwa Tergugat bercerita pernah ikut kerja dengan Pak Gunawan terkait usaha rokok atau cengkeh, lalu perusahaannya bisa dikatakan pailit kemudian ketemu Pak Bahrn untuk masalah dana lalu mengenalkan Pak Bahrn ke Pak Gunawan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait dana dari nilai kecil hingga yang terakhir;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Pak Bahrn berhubungan baik sebagai kontraktor;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak ikut dalam usaha kontraktor itu, Penggugat pernah tanya dimana sih kerjanya Pak Bahrn itu, ditunjukkan di pasar;
- Bahwa saksi tahu mengenai Penggugat yang melaporkan Tergugat ke Polres namun saat mediasi saksi hanya menunggu di depan saja, tapi setelah ditanya satu persatu penyidik isi BAP nya mediasi;
- Bahwa yang hadir di Polres saat itu Pak Bahrn dengan pengacaranya, Pak Gunawan dengan anaknya sedangkan saksi dengan Tergugat. Saat itu kondisi Pak Gunawan sedang sakit jadi perlu ada yang memapah, lalu kami musyawarah sesuai petunjuk pihak penyidik;
- Bahwa saat musyawarah yang saksi dengar Pak Bahrn kalau mengembalikan uang tidak bisa, dia beralibi ada Gudang di Wonoayu dan sebelum bertemu di kantin Polres itu sebelumnya sudah pernah bikin pernyataan di warung kopi gor ya tetap itu tapi Pak Gunawan suruh nyusuki;
- Bahwa maksudnya dari nyusuki adalah Gudang Pak Bahrul itu harganya 1,8 M sedangkan hutangnya 1 M. tapi keadaan Pak Gunawan seperti itu jadi tidak mungkin;
- Bahwa sesuai petunjuk dari Polres untuk melakukan musyawarah, itu Pak Bahrn sama istri dan pengacaranya bilang itu aku ada rumah dan Gudang,

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilih yang mana. Ternyata kemarin dengar sudah laku, tapi pak Gunawan tidak minat ke arah sana jadi tidak ditindak lanjuti;

- Bahwa saat musyawarah tidak terdengar jika Pak Bahrn menggunakan uang Penggugat, tapi dengan membuat pernyataan bermaterai waktu yang pertama sebelum di polres mengartikan jika Pak Bahrn kalau menggunakan uang itu jadi mau mengembalikan;
- Bahwa Gudang yang sudah dijual saksi kurang tahu milik siapa, karena saksi cuma 2x diminta mengantar orangnya Pak Gunawan dimana lokasi gedungnya, jadi saksi antarkan;
- Bahwa saat membuat surat pernyataan Pak Gunawan mengutus adiknya dan temannya di warkop Gor bukan di Polres. Pak Gunawan sakit;
- Bahwa saat di kantin Polres bukti P-13 tidak pernah dibicarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kesepakatan tentang H Iswandi dengan Kuasa Pak Bahrn;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya gudang yang ditawarkan milik siapa karena saksi orang diluar perkara ini jadi saksi tidak sampai tanya ini Gudang milik siapa, tapi sempat kontraktornya disebut, jadi Pak Bahrn punya investasi atau investornya;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat adalah kontraktor dari Tergugat;
- Bahwa pak Gunawan ataupun orangnya tidak pernah ikut berkecimpung di proyek, Pak Gunawan dengan H Iswandi naik mobil turun di kerjaan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-10;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat menyerahkan cek pada Penggugat;

2. Saksi Keristion menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sebatas hanya tahu ada mediasi karena saksi disuruh Tergugat ikut menemani di dalam ruangan;
- Bahwa yang saksi ketahui pembicaraan di luar ruang mediasi setelah mediasi terjadi ada pertemuan antara Pak Gunawan dan H Is, Penggugat mengatakan pada Tergugat jika Penggugat dikasih rumah, mobil, dikasih Gudang kok tidak ada surat-suratnya, bahaya ini. Kalau ada surat-suratnya tidak masalah. Jadi itu saja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui masalah ini, saksi mengetahui saat mengantarkan mediasi saja, saksi sempat diberitahu Tergugat bahwa Penggugat ada bisnis dengan pak Bahrn, Tergugat hanya perantara saja antara pak Gunawan dengan Pak Bahrn;
- Bahwa yang saksi tahu perkara ini berhubungan dengan uang;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk perihak rumah dan gudang yang ditawarkan saksi tidak pernah tahu apa-apa;
- Bahwa saksi tahu Pak Bahrul pinjam uang Pak Gunawan dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah menyampaikan Eksepsi atau keberatan dari Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat yang Terlalu Dini atau Prematur;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini atau premature kerana tanpa didahului oleh adalah peringatan/somasi terlebih dahulu kepada Tergugat. Tergugat tidak pernah menerima peringatan/somasi tertanggal 29 April 2019 dan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjadi dasar dalil Penggugat posita pada nomor 12 dan 13.
2. Gugatan Penggugat *error in persona/ exceptio in persona* (salah pihak).
 - Bahwa penggugat mengaitkan Tergugat untuk mempertanggungjawabkan tindakan orang lain (Bahrul Ulum) yang mengakibatkan kerugian Penggugat tidaklah tepat. Faktanya Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok, kemudian Tergugat memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).
 - Bahwa fakta yang sebenarnya, Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai



pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

4. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekan bisnis jual beli bahan baku rokok. Kemudian Tergugat hanya sebagai pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan seseorang yang bernama Bahrul Ulum, dimana Penggugat bersepakat dengan Bahrul Ulum untuk menginvestasikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Investasi dana tersebut, dipergunakan Bahrul Ulum (sebagai Kontraktor) untuk pembangunan Pasar di Desa Ampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dalam proses pembangunan pasar tersebut terjadi masalah yang mengakibatkan dihentikannya proses pembangunan. Sehingga Bahrul Ulum tidak bisa memenuhi janji dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
- Bahwa apabila Penggugat memaksakan Tergugat (H Iswandi) yang notabene sebagai pihak ke 3 untuk bertanggungjawab, maka Bahrul Ulum sudah seharusnya ditarik pula sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam gugatan perkara *a quo*;

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil Penggugat bertolak belakang dan saling bertentangan, Dalil posita nomor 3 halaman 3 bertentangan dengan dalil posita nomor 5 halaman 4, Dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mendalilkan penyerahan uang terlebih dahulu dilakukan mendahului perjanjian pinjam meminjam, Bahwa Penggugat tidak jelas dan rinci menjabarkan mana hutang pokok dan mana bunga dari hutang pokok.

6. Gugatan Penggugat disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan;

- Bahwa senyatanya dan telah diakui oleh Penggugt dalam dalil-dalil gugatan Penggugat Yang Saling Bertentangan Satu Sama Lain, antara lain:

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Pengugat posita nomor 2 bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 5. Penggugat mengakui secara tegas bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2011, bertentangan dengan bukti-bukti yang diakui sebagaimana didalilkan dalam Rincian hutang terkait pencairan pinjaman uang sebesar Rp823.000.000,- dalam bentuk transfer;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan eksepsi sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat yang Terlalu Dini atau Prematur, Gugatan Penggugat *error in persona/ exceptio in persona* (salah pihak), Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Gugatan Penggugat disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi gugatan, telah ternyata masuk dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat yang Terlalu Dini atau Prematur, Gugatan Penggugat *error in persona/ exceptio in persona* (salah pihak), Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Gugatan Penggugat disusun dengan Itikad Tidak Baik dan Penyalahgunaan Keadaan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan juga pada asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, yang pada pokoknya Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil Penggugat bertolak belakang dan saling bertentangan, Dalil posita nomor 3 halaman 3 bertentangan dengan dalil posita nomor 5 halaman 4, Dalil-dalil gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat mendalilkan penyerahan uang terlebih dahulu dilakukan mendahului perjanjian pinjam meminjam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi gugatan, telah ternyata bahwa Penggugat mendalilkan tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian posita Gugatan Penggugat **nomor 2.** Bahwa kemudian sekitar bulan November 2011 Tergugat meminjam uang sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang menurut penjelasan Tergugat akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja untuk proyek pasar di daerah Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan daerah Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat **dengan menjanjikan** akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) per bulan dari pokok pinjaman kepada Penggugat, dan **nomor 3.** **Bahwa karena kedekatan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang membuat Penggugat percaya kepada Tergugat** akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan Penggugat berikut dengan keuntungan yang dijanjikannya sehingga sekitar pada bulan November 2011 telah dibuat perjanjian pinjam meminjam secara lisan., serta **nomor 5.** Bahwa **Tergugat juga menjanjikan selisih** dari nilai cek sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) akan menjadi keuntungan dan milik Penggugat. **Sehingga atas rayuan dari Tergugat** tersebut telah membuat Penggugat menjadi tertarik dan bersedia untuk memberikan uang pinjaman sejumlah Rp 823.000.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 683.000.000 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berupa uang yang telah dikirimkan dengan cara transfer dan diberikan uang tunai serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik Penggugat yang dinilai Tergugat sejumlah Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat), pada tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah), pada tanggal 6 September 2011 sebanyak Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), dibayarkan secara tunai pada tanggal 12 September 2011 sebanyak Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah), Transfer dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Sidoarjo No. Rek. 3250498208 atas nama Gunawan (Penggugat) ke Rekening BCA No. Rek. 6150304553 atas nama H. Iswandi Ir(Tergugat) pada tanggal 28 September 2011 sebanyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2011 sebanyak Rp26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah), pada tanggal 5

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011 sebanyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz milik Penggugat, sekitar tahun 2011 yang dinilai oleh seharga Tergugat Rp 140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah), **telah ternyata bahwa bila dicermati dalam surat Gugatan Nomor 300/Pdt/G/2022 PN.Sda**, bahwa Penggugat selain dari pada mendalilkan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat oleh karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah dibuat perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan November 2011, tetapi juga telah menguraikan suatu perbuatan melawan hukum dimana Penggugat akhirnya menjadi tertarik meminjamkan sejumlah uang oleh karena adanya rayuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat **P-2** tentang 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama Gunawan, telah ternyata bahwa transaksi pengiriman atau transfer uang dari Gunawan (Penggugat) kepada H. Iswandi Ir(Tergugat) tersebut dilakukan pada bulan agustus 2011 sebanyak 1 kali, september 2011 sebanyak 3 kali, oktober 2011 sebanyak 1 kali, desember 2011 sebanyak 1 kali dan untuk 1 (satu) unit mobil honda jazz penyerahannya sekitar tahun 2011, maka dapatlah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan transaksi pengiriman atau transfer uang lebih banyak sebelum bulan November atau dengan kata lain sebelum perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat di bulan November 2011 sebagaimana dalam dalil Posita Penggugat angka 2 dan angka 3 dan juga terhadap penyerahan 1 (satu) unit mobil honda jazz yang dinilai oleh Tergugat seharga Rp 140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) hanya terjadi pada tahun 2011 tanpa ada suatu penjelasan apakah terjadi sebelum atau sesudah bulan November 2011;

Menimbang, bahwa secara procedural Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terdapat perbedaan, dimana Perbuatan Melawan Hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana perikatan yang lahir dari Undang-undang akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Perbuatan Wanprestasi didahului dengan adanya suatu perikatan perjanjian, yang akibat hukumnya sudah dikehendaki oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa telah ternyata Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam penyusunan gugatan yang mengakibatkan ketidakjelasan dan terjadi saling pertentangan posita gugatan serta mencampurkan antara gugatan



Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Wanprestasi, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan materi/substansi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelasnya materi/substansi yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan wanprestasi, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-11 dan T-2 berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya, Majelis berpendapat bahwa Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, terhadap surat bukti tersebut harus dikesampingkan, hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang menyatakan "Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat angka 6, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena eksepsi Tergugat angka 6 cukup beralasan hukum dan dapat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 6, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai pokok perkara selanjutnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari *Hieziene Inland Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat angka 6 tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00.(Enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, SH. dan Irianto Prijatna Utama, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata gugatan Nomor **300/Pdt.G/2022/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,00.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 516.000,00.-
4. PNBP	: Rp. 20.000,00.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00.-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00.-</u>
	Rp. 686.000,00.-

(Enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);